

1500051-36.2020.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/06/2022

... Gomes (12 anos), na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado pela ré.

Atente-se que, embora os adolescentes tenham negado suas participações no tráfico praticado pela ré, os relatos apresentados pelos policiais civis (testemunhas), especialmente do policial Andrews, dão conta que a função do adolescente Igor Caetano Serpa era de "gerenciar" as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500051-36.2020.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 02 de junho de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500051-36.2020.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SARA GIOVANA DE QUEIROZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

SARA GIOVANA DE QUEIROZ, qualificada nos autos (fls. 19), foi denunciada pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput" c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material de delitos, porque, segundo a narrativa contida na peça acusatória (fls. 01/03), a qual posteriormente aditada (fls. 393):

a) no dia 14 de janeiro de 2020, na rua Alberto Morochio, nº 248, Jardim Alexandria, nesta cidade e comarca, guardava para entrega a consumo de terceiros,

sem autorização ou desacordo com determinação legal, 05 (cinco) tijolos de "Tetrahydrocannabinol" (maconha), pesando aproximadamente 147.4 gramas (cento e quarenta e sete e quatro centigramas), bem como, 238.2 gramas de "Tetrahydrocannabinol" (maconha) a granel, substância entorpecente capaz de determinar dependência física e psíquica;

b) vinha praticando o tráfico de drogas na companhia dos adolescentes Igor Caetano Serpa, com 17 anos de idade, e Gabriel Euflausino Gomes, de apenas 12 anos de idade, facilitando, com sua conduta, a corrupção dos mesmos.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 06 e 07), Termo de declarações dos adolescentes Igor Caetano Serpa e Gabriel Euflausino Gomes (fls. 08 e 09), Termo de interrogatório (fls. 10), Boletim de Ocorrência (fls. 11/15), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/18), Auto de Constatação (fls. 20/22), Pesquisa PRODESP (fls. 35), cópia do documento de identidade civil (RG) da acusada (fls. 38), cópia de "Disque Denúncia" (fls. 39), Pesquisa SIVEC (fls. 40/41), Pesquisa Fonética (fls. 42), Certidões Estadual de Distribuições Criminais (fls. 43/44 e 45).

Realizou-se Audiência de Custódia (Termo a fls. 46/49), ocasião em que houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com a expedição do respectivo mandado (fls. 50/51), devidamente cumprido (fls. 54/55), sobrevivendo aos autos o Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 11/20 - fls. 60/64).

Após a dedução do pedido de revogação da prisão preventiva pela Defensoria Pública (fls. 68/73), e a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 76/77), houve o oferecimento da denúncia (fls. 01/03), bem como, a concessão do benefício da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares (fls. 82/83), com a expedição do respectivo alvará de soltura (fls. 86/88), devidamente cumprido (fls. 96).

Procedida a juntada de comprovante de depósito judicial (fls. 105 - R\$314,00), a ré foi notificada (certidão a fls. 108) e, após a vinda aos autos do Laudo Pericial atinente ao aparelho celular apreendido (fls. 113/155), por meio de Defensor dativo, ofertou resposta (fls. 156/160), tendo a peça acusatória sido recebida em 27.03.2020 (fls. 161/162).

Realizado o ato de citação (fls. 186), durante a fase de instrução, procedeu-se, em duas oportunidades distintas (Termos a fls. 313 e 341/342), por gravação audiovisual, à inquirição de quatro testemunhas, tendo a acusada sido declarada revel (fls. 313).

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 347/356 e 370), além de requerer, em preliminar, a juntada dos documentos de identidade dos menores envolvidos, no mérito, pugnou pela parcial procedência da ação penal, com a absolvição pelo crime descrito no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 e, no que tange a dosimetria da pena, pela imposição da reprimenda base no mínimo legal, com o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, pela impossibilidade da concessão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º do mesmo diploma legal, pela fixação do regime semiaberto, terminando por sustentar ser incabível, tanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quanto a suspensão condicional da pena.

Em razão de determinação judicial (fls. 357), sobrevieram aos autos as certidões de nascimento dos menores Gabriel Euflausino Gomes (fls. 365) e Igor Caetano Serpa (fls. 366).

De seu turno, a Defesa, em memoriais finais (fls. 374/390), postulou,

preliminarmente, a absolvição da ré por ausência de prova da materialidade quanto ao delito tráfico, nos termos do artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal e, no mérito, alegando insuficiência de provas, pleiteou, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, a absolvição da acusada, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a figura prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006. Ponderando a possibilidade de eventual condenação, no tocante a dosimetria da pena, requereu a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas em seu patamar máximo, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI do mesmo diploma legal, o estabelecimento do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Houve o aditamento da denúncia para correção quanto a data dos fatos (fls. 393), com a subsequente a manifestação da Defesa (fls. 401) e, após a juntada aos autos do Exame Químico Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 402/404), do Laudo de Constatação de Substância Entorpecente atinente às peças relacionadas ao crime (fls. 405/408), Laudo Pericial referente ao aparelho celular apreendido (fls. 409/451, repetição do acostado a fls. 113/155), nova manifestação do Ministério Público (fls. 454) e da Defesa (fls. 458), ambos reiterando suas respectivas alegações finais.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Inicialmente, consigno que sentencio o presente feito em razão do falecimento do nobre Magistrado que encerrou a instrução processual.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede em parte a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade apenas do delito de tráfico imputado, face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 06 e 07), Termo de declarações dos adolescentes Igor Caetano Serpa e Gabriel Euflausino Gomes (fls. 08 e 09), Termo de interrogatório (fls. 10), Boletim de Ocorrência (fls. 11/15), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/18), Auto de Constatação (fls. 20/22), Certidão de Nascimento dos adolescentes (fls. 365 e 366), Laudo de Exame Químico Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 402/404), Laudo de Constatação de Substância Entorpecente atinente às peças relacionadas ao crime (fls. 405/408), Laudo Pericial referente ao aparelho celular apreendido (fls. 113/155, repetido a fls. 409/451) e prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 313 e 341/342).

Vejamos.

Por primeiro, incontroverso nos autos, à vista do Auto de Constatação e Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborados (fls. 20/22 e 402/404), tanto a natureza entorpecente das substâncias apreendidas em posse da ré (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 16/18), uma vez que "...DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC)", quanto as suas quantidades ("Massa Líquida: 141,9 grama(s)" e "Massa Líquida: 232,09 grama(s)").

Por segundo, no que tange à propriedade e destinação das aludidas drogas, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que estas pertenciam à ré e se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, em harmonia com o depoimento prestado na fase policial (fls. 08/09), a testemunha Cezar Naim de Oliveira Wehbe, policial civil, em Juízo (fls. 313), narrou que, após aportarem, na delegacia DISE, denúncias anônimas de tráfico de drogas, realizaram diligências no local indicado, uma casa de esquina na rua Alberto Marochio, e, após visualizar movimentação suspeita e se aproximar do imóvel, as pessoas que estavam na frente correram, vindo uma delas a ingressar na casa e ser abordada em seguida, sendo identificada como Igor Serpa, com o qual foi encontrado dinheiro. Em buscas no interior do imóvel, encontrou Sara, no chão do quarto dela, juntamente com um menor de 12 anos de idade. Relatou que Sara estava fracionando droga e o menor embalando-as. Disse ter indagado o menor acerca do que estaria fazendo ali, vindo este a inventar coisas na tentativa de se livrar.

Informou, ainda, que Sara, ao ser questionada acerca da droga encontrada, teria dito que era para consumo próprio, mesma versão repetida pelo menor.

Esclareceu, outrossim, ter apreendido no local uma balança de precisão, a qual estavam sendo usada por eles para pesar a droga que estava sendo fracionada.

No mesmo sentido e em simetria com o depoimento da testemunha Cezar, a testemunha Andrews Markus Bratfisch, policial civil, em Juízo (fls. 341/342), confirmou sua versão apresentada na fase policial (fls. 07), elucidando que, no local, ainda foram encontrados prato e faca utilizados para fracionar a droga.

Questionado se, informalmente, os adolescentes chegaram a admitir a traficância realizada por Sara, a testemunha respondeu afirmativamente, consignando que o dinheiro do movimento não estava com ela, mas sim com o adolescente Igor Serpa, o qual, além de ficar na porta, atuando como se fosse o encarregado de cuidar do caixa, mantinha relacionamento amoroso com a ré.

De sua vez, a testemunha Gabriel Euflausino Gomes, adolescente de 12 anos de idade, em Juízo (fls. 313), apresentando versão diversa daquela ofertada em solo policial (fls. 09), alegou que estava no local esperando o irmão da ré, de prenome Thiago, para jogar videogame, e, após a acusada chegar de um aniversário com uma amiga, a Polícia invadiu e pegou a maconha com Sara e o levou junto.

Perguntada se teria visto a maconha apreendida, a testemunha respondeu afirmativamente, relatando que os policiais o colocaram no quarto junto com Sara e que a droga estava no chão.

De seu turno, a testemunha Igor Caetano Serpa, adolescente de 17 anos, durante sua inquirição judicial (fls. 341/342), relatou que estava passando na rua e, ao se aproximar de uma aglomeração de pessoas na frente da casa de Sara, a polícia o "enquadrrou" e, após os policiais entrarem no imóvel, voltaram falando que tinha levado quantia de droga para a acusada, a qual afirmou desconhecer, negando, ainda, ter com ela relacionamento amoroso. Quanto ao adolescente Gabriel, sustentou que só o conhecia do bairro e que nunca teria chegado a falar com ele.

Por seu turno, a acusada, embora intimada, e desperdiçando propositadamente a oportunidade de dar sua versão aos fatos, não compareceu a audiência, sendo decretada a sua revelia (fls. 313).

Somado a isso, nota-se que a forma como a droga estava acondicionada e a quantidade, quais sejam, 06 (seis) porções ao todo, sendo cinco menores, em embalagens semelhantes (invólucros plásticos), aptas para venda (na posse do acusada), além de uma porção maior de maconha, também embalada em invólucro plástico, suficiente para a confecção de várias porções individuais (fls. 16/18 - Auto de Exibição e Apreensão), assim como, os apetrechos apreendidos - balança de precisão, recortes plásticos, e uma faca de mesa com resquícios de entorpecentes

(Laudo a fls. 405/408), frise-se, tano da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), quanto da substância COCAÍNA -, constituem fortes indicativos do propósito de comercialização.

Outrossim, é de se ver que a perícia realizada no aparelho celular apreendido (Laudo Pericial a fls. 113/155, repetido as fls. 409/451), bem evidencia, seja pelas mensagens enviadas através do aplicativo Whatsapp, seja pelas fotografias empalmado significativa quantidade de entorpecentes, que a acusada praticava o comércio de entorpecentes.

Portanto, diante desse contexto, apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria da figura disposta no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e ausentes excludentes da ilicitude e da culpabilidade, de rigor se impõe a condenação da ré.

Por consequência, inviável a desclassificação do fato para o descrito no artigo 28 da Lei de Drogas.

No que tange ao delito tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, verifico, como bem destacado pelo ilustre representante do Ministério Público em memoriais (fls. 347/356), ser caso de absolvição da acusada, restando, por outro lado, em observância ao princípio da especialidade, configurada a causa especial de aumento de pena disposta no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, posto que, à vista do conjunto probatório colhido, restou evidente o envolvimento dos adolescentes Igor Caetano Serpa (17 anos) e Gabriel Euflausino Gomes (12 anos), na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado pela ré.

Atente-se que, embora os adolescentes tenham negado suas participações no tráfico praticado pela ré, os relatos apresentados pelos policiais civis (testemunhas), especialmente do policial Andrews, dão conta que a função do adolescente Igor Caetano Serpa era de "gerenciar" as vendas dos entorpecentes, ficando encarregado de entregar a droga e cuidar do caixa, enquanto cumpria ao menor Gabriel o ato de embalar a droga, juntamente com Sara.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

"CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 244-B DO ECA) - APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA NAS CONVERSAS ARQUIVADAS EM TELEFONE CELULAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALGUMA CONVERSA INVERÍDICA, AS QUAIS ALIÁS FORAM CONFIRMADAS PELA VÍTIMA NA SUA INTEGRALIDADE, NÃO SENDO ESTE O ÚNICO MEIO DE PROVA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO, ADEMAIS - PRELIMINAR AFASTADA. TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE OU USO COMPARTILHADO, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA HABITUALIDADE DA CONDUTA E CONDIÇÕES DO DELITO - CONDENAÇÃO MANTIDA. CORRUPÇÃO DE MENORES - CONDENAÇÃO "AB INITIO" DE RIGOR, POR TRATAR-SE DE CRIME FORMAL - DISPENSÁVEL A EFETIVA COMPROVAÇÃO DE CORRUPÇÃO DA ADOLESCENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM FORMAÇÃO - SÚMULA 500 DO STJ - OCORRÊNCIA DE "EMENDATIO LIBELLI", TODAVIA, PARA RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06, DADO O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - SOLUÇÃO MAIS BENÉFICA, AO ACUSADO, ALIÁS - PRECEDENTE - ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS - FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL - BASES NO MÍNIMO - AGRAVANTE GENÉRICA DE CRIME PRATICADO CONTRA DESCENDENTE AFASTADA NESTA INSTÂNCIA - CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, II E VI, BEM CONFIGURADAS - REDUTOR APLICADO EM GRAU INTERMEDIÁRIO NESTA INSTÂNCIA - REGIME SEMIABERTO MANTIDO - SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSI" DESCABIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (negritei)

(Apelação Criminal 0000055-37.2017.8.26.0589; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 11/05/2022).

Assim, de rigor a absolvição pela prática do delito tipificado no art. 244-B da Lei 8.069/90, anotando-se que tal conduta será sopesada como causa de aumento de pena do tráfico de drogas, quando da aplicação das penas.

Nesse quadro, passo à dosimetria da pena, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

À vista das circunstâncias dispostas nos artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, bem como, das Certidões Estaduais de Distribuições Criminais carreadas ("Feitos Criminais para Fins Judiciais" - fls. 43/44 e "Ações da Infância e Juventude Infracional" - fls. 45), verifico que a ré não ostenta condenação criminal, inexistindo, ainda, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social.

Assim sendo, aplico-lhe a pena em seu patamar mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por se tratar de pessoa com baixa renda, o valor unitário da pena de multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosagem, constato que não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Na terceira fase do cálculo, uma vez presente, conforme já enfatizado, a causa de aumento capitulada no art. 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06, elevam-se as penas em 1/6 (um sexto), passando-as para 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por outro lado, de rigor se impõe o reconhecimento da causa de diminuição de pena capitulada no artigo 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, posto que a ré é tecnicamente primária e não há prova de que integre organização criminosa, tampouco de que se dedique à atividade ilícita.

Assim sendo, e levando-se em consideração as denúncias pretéritas de tráfico no imóvel (fls. 39), as quantidades de drogas e apetrechos apreendidos, bem como, o fato da prática envolver adolescentes, não é o caso de se aplicar a fração máxima de redução.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, da Lei 13.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Atenuante da menoridade que não tem reflexo no quantum da pena (Súmula 231 do STJ). Causa de aumento do inc. VI, do art. 40 no importe de 1/6 mantido. Reconhecimento do tráfico privilegiado em sentença, com redução da pena de metade, já que preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos a justificá-lo. Regime inicial, todavia, que deve ser o aberto (Art. 33, §§2º e 3º, CP). Ausência de hediondez no tráfico privilegiado, que, de qualquer forma, não impediria a fixação do regime aberto e nem a substituição por penas alternativas. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido". (negritei)

(Apelação Criminal 1509502-83.2020.8.26.0228; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/04/2022).

Nesse raciocínio, tais elementos, somado ao contexto dos autos, determinam a redução intermediária da pena em 1/3 (um terço), passando-a para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa.

Por sua vez, quanto ao regime prisional, tendo em vista o quantum da pena imposta e a recente decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 596.603 - SP, de relatoria do i. Ministro Rogerio Schietti Cruz (item 21.4.: "Aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena"), imperioso, observado os parâmetros dispostos no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, o estabelecimento do regime aberto.

Descabida, de outro lado, implicando alteração de entendimento pessoal pretérito, a pretendida substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritiva de direitos, simplesmente porque tal benefício, à vista das circunstâncias do caso e, especialmente, da nocividade da conduta praticada, não se apresenta como medida suficiente e socialmente recomendável (artigo 44, inciso III, do Código Penal).

Isto porque, como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias.

Nesse aspecto, por sua propriedade, transcrevo parte da decisão proferida pelo eminente Desembargador PINHEIRO FRANCO, ex Presidente de nossa honrada Corte de Justiça Bandeirante, nos autos da Revisão Criminal nº 0008791-07.2013.8.26.0000, julgada em 27 de março de 2014: "A atividade do traficante, indivíduo sem escrúpulos, é tão perniciosa para a sociedade, destruindo o cidadão e sua família para o exercício do comércio ilícito, que fica até mesmo difícil imaginar uma pena substitutiva para ser aplicada, se fosse caso. Ademais, condutas como a do acusado disseminam o vício, criando toda sorte de problemas, desde os mais óbvios, de saúde pública, até aqueles que constituem reflexo da atividade, vez que a prática do tráfico fomenta a ocorrência de diversos outros crimes graves, demandando uma enérgica e séria reação do Estado, até como fator profilático".

O mesmo entendimento é adotado, atualmente, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE DOS ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA PREVISTO NO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ. 2. Firme o entendimento de que nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2º do Código Penal - CP em conjunto com o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga. 3. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inc. III, do CP, devido à variedade, quantidade e natureza lesiva dos entorpecentes apreendidos

(cocaína e crack). 4. Agravo regimental desprovido". (negritei)

(STJ - AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020).

Na mesma toada, é o posicionamento atual de nossa E. Corte de Justiça Paulista, que abaixo transcrevo, com destaques:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES - TRÁFICO PRIVILEGIADO - ALEGA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM O JULGAMENTO DO HC Nº 596.603/SP, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS - FAZ-SE NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DO JULGADO - CONFORME DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FICOU VEDADA A APLICAÇÃO DE REGIME FECHADO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O RÉU É APENADO NO MÍNIMO LEGAL - SUBSISTE A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAR REGIME ABERTO PARA OS EMBARGANTES, MANTENDO-SE, NO MAIS, O V. ACÓRDÃO."

(Embargos de Declaração Criminal 1506211-61.2019.8.26.0050; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): EUVALDO CHAIB; Data do Julgamento: 25/11/2020).

"EMBARGOS INFRINGENTES - Tráfico de drogas - Pretensão à fixação de regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do voto vencido - Parcial acolhimento - Tráfico de drogas privilegiado - Natureza hedionda afastada - Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Não cabimento - Benesse que não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime - Regime inicial aberto - Possibilidade - Quantidade compatível à determinação do HC nº 596.603 do C. STJ - Embargos Infringentes parcialmente acolhidos."

(Embargos Infringentes e de Nulidade 0010198-32.2019.8.26.0196; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): ROBERTO PORTO; Data do Julgamento: 24/11/2020).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição - Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Aplicação do redutor inserto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 - Regime aberto - Possibilidade - Determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 596.603/SP - Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos - Recurso ministerial parcialmente provido."

(Apelação Criminal 1500230-13.2019.8.26.0580; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): RICARDO SALE JÚNIOR; Data do Julgamento: 11/11/2020).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 01/03), para:

em acolhimento a manifestação externada pelo Ministério Público e Defesa, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ABSOLVER a ré SARA GIOVANA DE QUEIROZ, qualificada nos autos (fls. 19), nascida aos 26.09.1998, natural de Presidente Prudente/SP, filha de Francisco Arnaldo de Queiroz e Lucimeire Golçalves da Silva, RG nº 55676805/SP, da prática do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; CONDENAR a ré SARA GIOVANA DE QUEIROZ, qualificada nos autos (fls. 19), nascida aos 26.09.1998, natural de Presidente Prudente/SP, filha de Francisco Arnaldo de Queiroz e Lucimeire Golçalves da Silva, RG nº 55676805/SP, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a ser

corrigido a partir da data dos fatos (14.01.2020).

Ausentes, a luz do contexto dos autos, os fundamentos para decretação da prisão preventiva, concedo à condenada o direito de recorrer em liberdade.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de sua condição econômica nos próximos cinco anos.

Indicando as circunstâncias do fato e apurações periciais procedidas (Laudo a fls. 113/155, repetido a fls. 409/451), que o aparelho celular da marca Samsung, cor preta, e o dinheiro apreendidos (Auto a fls. 16/18 e depósito judicial a fls. 105 – R\$314,00) possuem relação com o tráfico de drogas, declaro o perdimento de ambos em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Em relação ao outro aparelho celular apreendido (Marca Motorola, lacre 00010919), por não vislumbrar correlação com a prática delitiva, autorizo, após o trânsito em julgado, a sua restituição ao adolescente Igor Caetano Serpa (“ex vi” fls. 13), ou a pessoa por ele indicada.

Quanto aos demais itens apreendidos (Auto a fls. 16/18), também utilizados para o comércio espúrio, autorizo a destruição, após o trânsito em julgado, por se tratarem de bens inservíveis.

Para controle, consigno que a ré é assistida por Defensor Público.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se a ré para pagamento da multa, oficie-se para reversão do dinheiro e aparelho celular apreendidos à União e destruição dos demais itens, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 26 de junho de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA